



Landgericht Düsseldorf

IM NAMEN DES VOLKES

Versäumnisurteil

In dem Rechtsstreit

des ■■■■■■■■■■ , ■■■■■■■■■■ , ■■■■■■■■■■ ,

Klägers,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte RuhrKanzlei.eu,
Kaiserstraße 21-23, 44135 Dortmund,

gegen

die ■■■■■■■■■■., vertreten durch ihren Geschäftsführer ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ Amsterdam, Niederlande,

Beklagte,

hat die 2 a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf
im schriftlichen Vorverfahren am 10.11.2025
durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. Drees, die Richterin am
Landgericht Waldmann und die Richterin Dr. Knorr-Hardung

für **Recht** erkannt:

I.

Die Beklagte wird verurteilt, die durch den Registrar des Klägers an die Beklagte automatisch übermittelten Name-Server für die Domain ■ ■.tk als Name-Server-Resource-Records für die Domain ■ ■.tk in den Domain-Name-System-Servern der Beklagten eingetragen zu halten.

II.

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 540,50 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.05.2025 zu zahlen.

III.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

IV.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

V.

Gegen das Versäumnisurteil kann innerhalb eines Monats ab Zugang Einspruch eingelegt werden.

Tatbestand

Die Beklagte, welche im Geschäftsverkehr unter der Geschäftsbezeichnung „■■■■“ auftritt, ist Registry und Registrar für die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Tokelaus „.tk“. Sie bietet ihre Leistungen unter der URL <https://www.■■■■.com/de/index.html> in deutscher Sprache an und richtet ihre Tätigkeit insbesondere auf Deutschland aus.

Als Registry unterhält sie eine Datenbank mit allen Second-Level-Domainnamen der von ihr verwalteten Top-Level-Domain „.tk“ des hierarchisch gestalteten Domainnamensystems des Internets. Diese Datenbank enthält auch die Adressen von autoritativen Nameservern für Second-Level-Domains. Damit steht die Beklagte in diesem System zwischen den Betreibern von 13 durch ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) überwachten DNS-Stamm-Nameservern und Verwaltern von autoritativen Nameservern für „einfache“ (Second-Level) Domains.

Anders als die meisten Registrys von Top-Level-Domains (zum Beispiel DENIC eG für „.de“, SIDN für „.nl“, EURid für „.eu“), bei welchen die sogenannten Registrare Eintragungen von einzelnen Domains und ihre Anbindung an DNS-Verwalter veranlassen, bedient die Beklagte selber die Endkunden, welche ein Second-Level-.tk-Domain registrieren lassen. Darüber hinaus bietet die Beklagte eigene DNS-Verwaltungs-Leistungen an, stellt Kunden mithin ihre eigenen autoritativen Nameserver für Second-Level-Domains zur Verfügung und ermöglicht ihre Einrichtung über das Kundenportal. Um die DNS-Verwaltung einem anderen Anbieter zu übertragen, müssen Nameserver des Drittanbieters auf der im technischen Standard RFC 1035 vom November 1987 der International Network Working Group (Vorgängerin der Internet Engineering Task Force) vorgegebenen Weise in die Datenbank der Beklagten eingetragen werden (sogenannte „authoritative name server resource records“). Dies geschieht normalerweise in einem automatischen Verfahren durch Datenaustausch zwischen dem Registrar und der Registry (hier die Beklagte).

Zwischen den Parteien besteht ein langjähriges Vertragsverhältnis. Der Kläger schloss mit der Beklagten einen Domainvertrag für die aus seinem Vor- und Nachnamen zusammengesetzte E-Mail-Adresse ■■■@■■■.tk, welche er rein zu privaten Zwecken nutzt. Den Domainvertrag schlossen die Parteien unter Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten (Anlage K 1). Nach Ziffer 1. ist Vertragsgegenstand *„providing Registry Services for a specific gTLD“*. Ziffer 3. lautet sodann *„Any person or organization located anywhere in the world may register any number of Domain Names as long as the information provided by the customer is accurate, valid and verifiable. Your domain name will only work if you have your own name server support. You may choose to use our DNS service at <http://www.■■■■.com> or <http://my■■■■.com>, which, at no cost, and with no service guarantee, will provide name server support.“* (sinngemäß: „Jede Person oder Organisation weltweit kann eine beliebige Anzahl von Domainnamen registrieren, sofern die vom Kunden angegebenen Informationen korrekt, gültig und überprüfbar sind. Ihr Domainname funktioniert nur, wenn Sie über einen eigenen Nameserver-

Support verfügen. Sie können unseren DNS-Dienst unter <http://www.■■■.com> oder <http://my.■■■.com> nutzen, der Ihnen kostenlos und ohne Servicegarantie Nameserver-Support bietet.“). Der Kläger richtete auch für seine Familienmitglieder entsprechende E-Mail-Adressen unter derselben Domain ein.

Im Dezember 2022 bestellte und bezahlte er bei der Beklagten die Verlängerung seiner bei dieser registrierten und verwalteten Domain ■.tk bis Dezember 2032 (Anlage K 4).

Am 28.02.2025 veranlasste der Kläger über das Kundenportal der Beklagten neue Nameserver-Einträge für seine Domain. Die Änderungen wurden jedoch auf dem DNS-Server der Beklagten nicht vorgenommen. Der Kläger eröffnete deswegen im Zeitraum zwischen dem 01.03.2025 und 03.03.2025 mehrere „Support-Tickets“ im Kundenportal der Beklagten. Die Beklagte schloss diese Support-Tickets kommentarlos, ohne das Problem zu lösen. Wegen der Unzuverlässigkeiten der Beklagten bei der DNS-Verwaltung beabsichtigte der Kläger die DNS-Verwaltung auf die INWX GmbH zu übertragen. Hierfür ist die Mitwirkung der Beklagten als TLD-Registry in Form der Eintragung der durch den Registrar des Klägers übermittelten Nameserver als autoritative Nameserver für die Domain ■■■.tk erforderlich. Der Kläger beantragte daher am 04.03.2025 bei der Beklagten den Transfer der Domain ■■■.tk zu der ■■■■ GmbH als neuem Registrar.

Die Beklagte nahm die beantragte Mitwirkung nicht vor, sondern löschte am 07.03.2025 den Account des Klägers von ihrem Kundenportal. Der Kläger forderte am gleichen Tag die Beklagte zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen auf. In der Nacht vom 08.03.2025 auf den 09.03.2025 nahm die Beklagte zwischenzeitlich die gewünschten DNS-Einträge vor, sodass innerhalb dieser kurzen Zeit E-Mail-Zustellungen an ■■@■■.tk möglich waren. Am 09.03.2025 löschte die Beklagte jedoch die neuen DNS-Einträge wieder, was zur Funktionsunfähigkeit der Domain des Klägers führte. Der Kläger ist weder für an ■■■@■■■.tk – seine gewohnte E-Mail-Adresse – gerichteten E-Mail-Verkehr erreichbar, noch kann er seine persönliche Website unter der Adresse ■■.tk einrichten oder die Domain anderweitig nutzen. Am gleichen Tag forderte der Kläger die Beklagte erneut zur Vornahme der geschuldeten Eintragungen auf. Nachdem die Beklagte diese Aufforderungen allesamt ignorierte, beauftragte der Kläger seinen Prozessbevollmächtigten mit der vorgerichtlichen Geltendmachung seiner Forderungen. Auch der anwaltlichen Aufforderung vom 28.04.2025 (Anlage K 2) ist die Beklagte nicht nachgekommen.

Der Kläger beantragt,

1.

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Zwangsgeldes, ersatzweise Zwangshaft des Geschäftsführers, die durch den Registrar des Klägers an die Beklagte automatisch übermittelten Name-Server für die Domain ■ ■ .tk jederzeit als Name-Server-Resource-Records für die Domain ■ ■ .tk in den Domain-Name-System-Servern der Beklagten eingetragen zu halten;

2.

die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten des Klägers in Höhe von 540,50 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.05.2025, zu zahlen.

Die Klageschrift ist der Beklagten am 20.08.2025 zugestellt worden. Sie hat ihre Verteidigungsbereitschaft nicht innerhalb der ihr dafür gesetzten Frist angezeigt.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Sachstandes wird auf die Schriftsätze des Klägers nebst Anlagen sowie die tatsächlichen Feststellungen in den folgenden Entscheidungsgründen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und schlüssig.

I.

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das angerufene Gericht nach Artikel 18 Absatz 1, 17 litera c) der Verordnung (EG) Nummer 1215/2012 des Rates vom 12.12.2012

über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel Ia-Verordnung, EuGVVO) international zur Entscheidung berufen. Der Kläger ist Verbraucher im Sinne des Artikel 17 EuGVVO, da er den streitgegenständlichen Domainvertrag rein zu privaten Zwecken mit der Beklagten geschlossen hat. Seinen Wohnsitz hat er in der Bundesrepublik Deutschland (Artikel 18 Abs. 1 2. Alternative EuGVVO). Die Beklagte unterhält unter der URL <https://www.■■■.com/de/index.html> einen in deutscher Sprache gehaltenen Internetauftritt, unter welchem sie ihre Angebote im geschäftlichen Verkehr bestimmungsgemäß auch den Verbrauchern in der Bundesrepublik Deutschland anbietet (Artikel 17 Abs. 1 litera c) EuGVVO).

II.

Die Klage ist auch schlüssig. Dem Kläger stehen aufgrund seines unwidersprochenen Sachvortrags die geltend gemachten Ansprüche zu.

1.

Dem Kläger steht der unter Ziffer 1. des Klageantrags geltend gemachte Anspruch auf automatische Übernahme eines autoritativen DNS-Servers eines Drittanbieters in den Domain-Name-System-Server der Beklagten aufgrund des zwischen den Parteien geschlossenen Domainvertrags zu. Danach hat die Beklagte alle Maßnahmen vorzunehmen, die erforderlich sind, damit dem Kläger die vertragliche Domain im Rahmen des geschlossenen Vertrags bis Dezember 2032 funktionsfähig zur Verfügung steht. Dabei ist es dem Beklagten nach Ziffer 3. der vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich erlaubt, einen Nameserver der eigenen Wahl zu verwenden. Die begehrten Eintragungen sind für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Domain des Klägers auch notwendig. Die Beklagte ist daher vertraglich dazu verpflichtet, die begehrte Eintragung vorzunehmen.

Die Androhung der Zwangsmittel war nicht auszusprechen, da diese nach Paragraph 888 Absatz 2 Zivilprozessordnung (ZPO) nicht stattfindet.

2.

Dem Kläger steht auch ein Anspruch auf Erstattung seiner vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten aus Paragraphen 280, 249 folgende Bürgerliches Gesetzbuch

(BGB) zu. Die Beklagte hat ihre vertraglichen Verpflichtungen verletzt, indem sie die durch den Registrar des Klägers übermittelten Name-Server für die Domain ■■■.tk nicht als Name-Server-Resource-Records für die Domain ■■.tk in den Domain-Name-System-Servern eingetragen hat. Nachdem die Beklagte auf die persönlichen Aufforderungen des Klägers nicht reagiert hat war die Zuhilfenahme eines vorgerichtlichen Rechtsanwalts erforderlich, um die vertraglichen Ansprüche durchzusetzen.

Der insoweit im Rahmen der Abmahnung angesetzte Gegenstandswert von 5.000,00 EUR sowie die in Ansatz gebrachte 1,3-fache Geschäftsgebühr sind angemessen

III.

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. 1, 708 Nummer 2 ZPO.

Streitwert: bis 6.000,00 EUR.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen das Versäumnisurteil ist der Einspruch statthaft. Dieser muss innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen bei dem Landgericht Düsseldorf, Werdener Straße 1, 40227 Düsseldorf, eingehen. Die Frist beginnt mit der Zustellung dieses Urteils. Diese Frist kann nicht verlängert werden.

Der Einspruch kann nur durch eine zugelassene Rechtsanwältin oder einen zugelassenen Rechtsanwalt eingelegt werden.

Der Einspruch muss die Bezeichnung des angefochtenen Urteils (Datum des Urteils, Geschäftsnummer und Parteien) sowie die Erklärung enthalten, dass Einspruch eingelegt wird. Er ist zu unterzeichnen und zu begründen, insbesondere sind Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzutragen. Nur die Frist zur Begründung des Einspruchs kann auf Antrag verlängert werden, wenn dadurch der Rechtsstreit nicht verzögert wird oder, wenn wichtige Gründe für die Verlängerung vorgetragen werden. Dieser Antrag muss ebenfalls innerhalb der Einspruchsfrist bei Gericht eingehen. Wenn der

Einspruch nicht oder nicht rechtzeitig begründet wird, kann allein deshalb der Prozess verloren werden.

Dr. Drees

Vors. RichterIn am LG

Waldmann

RichterIn am LG

Dr. Knorr-Hardung

RichterIn